

RECURSO CÍVEL Nº 5093448-30.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: KATIA MARTINS DE CARVALHO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO 18 DAS TRRJ. INCLUSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA E DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DA PARTE AUTORA. LIVRE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO E INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NO CASO CONCRETO. ENUNCIADO 18 DAS TRRJ. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, na forma da fundamentação. Sem custas nem honorários advocatícios, visto se tratar de parte recorrente vencedora. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de março de 2025.

5093448-30.2024.4.02.5101

510015728704 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5093448-30.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: KATIA MARTINS DE CARVALHO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A sentença foi proferida nos seguintes termos (evento 8, SENT1):

"Trata-se de ação ajuizada por KATIA MARTINS DE CARVALHO em face da UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, por meio da qual requer, entre outros pedidos, a integração do auxílio-alimentação na base de cálculo de seu 13º salário.

Inicial instruída de documentação no Evento 1.

Emenda à inicial no Evento 6.

É o relatório. Decido.

O CPC, sobre o interesse processual, assim dispõe:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

O interesse processual subdivide-se em três aspectos: utilidade, adequação e necessidade.

No caso dos autos, inexistiu utilidade no pedido formulado, pois a parte autora sequer efetuou requerimento administrativo.

A utilidade significa que o processo deve trazer proveito para a autora, isto é, deve representar um incremento em sua esfera jurídica.

A autora afirma:

"Cabe destacar que há precedente do Supremo Tribunal Federal a qual esclarece o entendimento sobre a dispensabilidade do requerimento administrativo, para o acerto do AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO da parte Autora. Desta forma fica evidente a pretensão resistida."

Logo, observa-se um pedido administrativo dirigido diretamente ao Judiciário, a quem está vedada a pretendida análise e concessão, uma vez que isso representaria violação do princípio da separação dos Poderes. Nessa hipótese estaria o Poder Judiciário se imiscuindo na atividade administrativa.

Sobre o tema vale destacar decisão do STF:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o esgotamento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir. (RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220)

Isto posto, diante da ausência de interesse processual, JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução do mérito, nos termos do art.485, VI e §3º, do CPC.

Custas na forma da lei. Desprocedem honorários advocatícios.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, dê-se baixa e archive-se."

Recorre a parte autora alegando, em síntese, a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para ações de repetição de indébito tributário, como no presente caso. No mérito, reitera os argumentos deduzidos na petição inicial. Pede a anulação da sentença, a fim de que o feito tenha regular prosseguimento, julgando-se o procedente o pedido.

VOTO

O artigo 5º da Lei nº 10.259/01 dispõe que, “*exceto nos casos do art. 4º, somente será admitido recurso de sentença definitiva.*”

Nesse sentido, as Turmas Recursais sumularam o seguinte entendimento com a edição do Enunciado 18, *in verbis*:

“Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/01), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição.”

Também nessa direção é o disposto no art. 19 do Regimento Interno das TRRJ 2ª Região (“*Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal, salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição*”).

Portanto, para fins de conhecimento do recurso, deve-se avaliar eventual negativa de jurisdição em virtude da sentença prolatada.

No caso, a parte autora pretende, em síntese, a inclusão do auxílio-alimentação na base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias. Requer ainda o pagamento dos valores devidos no quinquênio que antecede a propositura da demanda.

Não tendo havido prévio requerimento administrativo, o Juízo de origem reputou ausente o interesse de agir da parte autora e, assim, julgou extinto processo sem resolução do mérito.

Entendo, contudo, que tal providência caracteriza negativa de jurisdição.

Ora, conforme o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, da inafastabilidade da jurisdição e da reiterada jurisprudência de nossos Tribunais, consolidou-se entendimento no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo para que se postule direito na seara judicial, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Decerto que a eventual inexistência de requerimento administrativo, por si só, não obstaculiza a postulação judicial da parte autora, destacando-se que a pretensão resistida restará configurada por ocasião do exercício do direito de defesa pela parte ré. Esse tem sido o entendimento utilizado em ações em face do Poder Público, à exceção daquelas que pleiteem benefícios previdenciários, pois ali já se formalizou pacífica jurisprudência no sentido de ser necessário o prévio requerimento administrativo. Não é esse, contudo, o caso dos autos.

Desse modo, considerando presente a ressalva do Enunciado nº 18 das TRRJ (negativa de jurisdição), o recurso deve ser conhecido e provido para o fim de se anular a sentença, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento.

Ante o exposto, caracterizada a negativa de jurisdição, VOTO POR CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, na forma da fundamentação. Sem custas nem honorários advocatícios, visto se tratar de parte recorrente vencedora. Intimadas as partes e decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.